ANDRYCHÓW, dnia 30.05.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2023
z dnia 30.05.2023 r

W związku z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy Done Deliveries na rynku międzynarodowym poprzez opracowanie i wdrożenie do własnej działalności innowacji procesowej" (zwany dalej: Projekt), Zamawiający poszukuje wykonawcy, dostawcy usług polegających na udostępnieniu zasobów chmurowych technologii Microsoft Azure

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
Do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. Ust 2022 poz.1710 z późn. zmianami)

I. NAZWA ORAZ ADRES Zamawiającego:

Done Deliveries Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie, 34 - 120, ul. Batorego 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000992825, NIP: 5542945426, REGON: 366428409.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest zakup usług, polegających na udostępnieniu zasobów chmurowych technologii Microsoft Azure, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego i rozwojowego dla technologii Azure.

2. Realizację Zamówienia (udostępnienie usługi) należy rozpocząć najpóźniej w dniu 16.06.2023. Planowany termin wykorzystania usług przedpłaconych: do 15.06.2026 r.

3. Zamawiający wymaga przyznania Zamawiającemu dostępu do panelu Klienta w ustawieniach usługi w portalu zarządzania platformy Microsoft Azure.

4. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w zgodzie z zasadami poszanowania środowiska naturalnego wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju.

5. Zamawiający wymaga, aby subskrypcja Microsoft Azure nie obejmowała żadnych ograniczeń dotyczących minimalnych kwot zakupu lub zobowiązań przyszłych zakupów po stronie Zamawiającego, innych niż wymienione w niniejszym Zapytaniu oraz w ofercie złożonej w odpowiedzi na zapytanie.

III. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA/TERMIN REALIZACJI UMOWY:

Termin realizacji Zamówienia planowany jest w okresie od dnia podpisania umowy do 16.06.2023 r. z uwzględnieniem zapisów z pkt. XI. Zamawiający planuje podpisanie umowy nie później niż do 09.06.2023 r.

IV. KOD CPV:

- 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

- 72310000-1 Usługi przetwarzania danych

- 72400000-4 Usługi internetowe

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA i ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego jako **Załącznik nr 2.**
2. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia i uwzględniać jego założenia.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym skan pełnomocnictwa musi być załączony do oferty.
4. Oferta powinna zawierać:
   - numer zapytania ofertowego;
   - pełną nazwę Wykonawcy, adres zamieszkania/ siedziby, numer telefonu, adres e-mail.
   - cenę netto realizacji zamówienia
5. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców
8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Zamawiający poprawia w ofercie:
   a) oczywiste omyłki pisarskie,
   b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
   c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

VI. ODRZUCENIE OFERTY:

Zamawiajacy odrzuca oferty, jeżeli:
a) treść jest niezgodna z przedmiotem zamówienia;
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
d) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z pkt. XI
e) oferta podpisana została przez osobę, która nie jest Wykonawcą;
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie ma możliwości poprawy zgodnie z pkt. VIII

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawa zamówień publicznych;
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymagania:

1. Aktywny status w programie Microsoft Partner Network
2. Aktywny status Microsoft Solutions Partners;
   Oby dwa statusy będą potwierdzone oświadczeniem w ofercie.
3. Wykonawca określi całkowitą cenę za realizację przedmiotu zamówienia oraz określi wysokości upustu cenowego względem cennika Microsoft Azure dostępnego pod linkiem: https://azure.microsoft.com/pl-pl/pricing/details/cloud-services/
4. Zamawiający wymaga, aby płatność za usługi Microsoft Azure dokonana została w formie przedpłaty, tj. w formie kredytów do wykorzystania w szczególności na wskazane w **Załączniku 1** typy usług.

W celu potwierdzenia spełnienia wszystkich powyższych warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga podpisania oświadczeń zawartych w formularzu oferty stanowiącej **Załącznik nr 2.**

Ocena spełnienia powyższych warunków oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożony formularz ofertowy wraz załącznikami zawierającymi stosowne oświadczenia. Wymagane jest spełnienie wszystkich warunków.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

	Kryterium oceny	Waga punktowa (0-100) pkt.
1.	**Cena netto realizacji zamówienia (w PLN)**	**100**

Wwybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium

- **Cena netto realizacji zamówienia** – 100 pkt

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Spośród ofert, które przejdą ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert.

KRYTERIUM: cena netto realizacji zamówienia (w PLN)

Punkty przyznaje się w skali od 1 do 100 w następujący sposób

- Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 pkt
- Pozostałe oferty są punktowane według poniższego wzoru (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Liczba punktów = (Cena netto realizacji zamówienia najniższej oferty/ Cena netto za całość prac badanej oferty)*100%*100

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym **Załącznik nr 2.** do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać elektronicznie w formie skanu podpisanego przez Wykonawcę, na adres e-mail: compliance@donedeliveries.com oraz poprzez https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: **06.06.2023 r. o godz. 23:59 i oznacza wpływ na skrzynkę e-mailową Zamawiającego.**

X. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU:

Do kontaktu z oferentami postępowania wyznaczony jest:
- W sprawach merytorycznych: Sylwia Zając s.zajac@donedeliveries.com kontakt tel. **+48793029029**
- W sprawach formalnych: Michał Żurawicki m.zurawicki@donedeliveries.com, kontakt tel. **+48884068068**

W przypadku zapytań do Zapytania ofertowego, odpowiedzi będą udzielane na zapytania, które wpłyną nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert. Odpowiedzi będą udzielane wyłącznie pisemnie.

XI. WARUNKI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
   a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
   b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
   c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego wspólnika Zamawiającego, prokurenta, pełnomocnika,
   d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

   W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Wykonawcy złożą oświadczenia stanowiące element **Załącznika nr 2**.
2. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu umieszczonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunków.
3. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny, których nie było możliwości poprawy zgodnie z pkt. V.
4. Złożą ofertę po wskazanym terminie.

XII. INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE NA ETAPIE ZAWARCIA UMOWY

1. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi niezwłocznie po upływie terminu zakończenia składania ofert.
2. Termin związania ofertą **(30 dni)** rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Fundusze Europejskie Program Regionalny | Rzeczpospolita Polska | MAŁOPOLSKA | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zajac

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o kolejne 30 dni.
4. Po rozstrzygnięciu postępowania, z Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację zlecenia.
5. Zamawiający zastrzega, że przez cały okres ważności oferty ma prawo do odstąpienia od zawarcia umowyz wybranym Wykonawcą, bez podania uzasadnienia.
6. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru ofert.
7. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferentów biorących udział w postępowaniu ofertowym o wynikach za pośrednictwem strony internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
8. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy za pośrednictwem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
10. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności całkowicie niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, spowodowanych między innymi epidemią koronawirusa, uniemożliwiających prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia (np. spowodowanych decyzją władz państwowych, samorządowych, służb sanitarnych, itp.) oraz w przypadku wystąpienia innych niezależnych okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć w chwili podpisania umowy z Wykonawcą. Zmiany w treści umowy muszą zostać uzgodnione i zaakceptowane przez obie strony umowy.
12. Dopuszcza się możliwość zmian umowy dotyczących:
    - wprowadzenia zmian w przyjętych założeniach dotyczących przedmiotu zamówienia, na wniosek Wykonawcy uzasadniony względami merytorycznymi, technicznymi, funkcjonalnymi, wizualnymi i tylko za zgodą Zamawiającego, niemożliwych do przewidzenia na etapie składania ofert,
    - jeśli się to okaże konieczne, ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa, po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
    - konieczności dostosowania warunków Umowy do postanowień Umowy o dofinansowanie;
    - zaistnienia niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnych, ekonomicznych, technicznych lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem.
13. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
14. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
15. Poprzez złożenie oferty Wykonawca wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Wykonawców szczegółów oferty, w tym nazwy Wykonawcy i ceny oferty. Wykonawca ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości określonych informacji dotyczących złożonej oferty poprzez zaznaczenie ich jako tajemnica przedsiębiorstwa Zleceniobiorcy.
16. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną wprowadzone na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.